

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biên hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biên hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14;

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Căn cứ Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

- Tại điểm g, điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 quy định một trong những quyền hạn của HĐND tỉnh là:

“g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ;

h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”

- Tại điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026) quy định một trong những thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh: *“h) Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương;”*

- Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 241/2025/NĐ-CP, quy định: *“... Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường.”*

- Điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 87/2025/QH15) quy định:

“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”.

2. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Chính phủ tại Văn bản số 24/CV-BCĐTKNQ18 ngày 18/12/2024 về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Ngày 23/01/2025, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW của Chính phủ tiếp tục có văn bản số 35/CV-BCĐTKNQ18 về hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó đề nghị *“Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường về các địa phương theo định hướng của Ban Chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 24/CV- BCĐTKNQ18 ngày 18/12/2024”.*

Ngày 24/4/2025, UBND tỉnh ban hành Đề án số 2912/ĐA-UBND đề án sắp xếp, nhập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên mới thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Quản lý thị trường 02 tỉnh: Thái Nguyên và Bắc Kạn (*Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên*).

Trước khi sắp xếp tổ chức và hợp nhất thành Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường do Bộ Công Thương quyết định hoặc phân cấp quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường (*quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP*). Trong những năm qua, chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường thuộc danh mục mua sắm tập trung của Bộ Công Thương và cấp phát cho công chức Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường địa phương thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

- Tại khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh Quản lý thị trường, quy định: “2. *Lực lượng Quản lý thị trường được cấp thống nhất biển hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, trang phục và các trang thiết bị cần thiết khác.*”

- Tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về biển hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; mẫu, quy cách trang phục; tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát và kinh phí mua sắm. Cụ thể:

“Điều 7. *Phù hiệu Quản lý thị trường, biểu tượng (lô-gô) của lực lượng Quản lý thị trường*

Điều 8. Cờ hiệu Quản lý thị trường

Điều 9. Cấp hiệu Quản lý thị trường

Điều 10. Biển hiệu Quản lý thị trường

Điều 11. Trang phục Quản lý thị trường

Điều 12. Mẫu, quy cách trang phục Quản lý thị trường

Điều 13. Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Điều 14. Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

Kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”

Nhằm đảm bảo chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên theo mô hình tổ chức bộ máy sau khi chuyển giao, hợp nhất và theo phân cấp của Chính phủ giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ.

Từ những căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn hiện nay.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành

Đảm bảo chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

Tạo dựng hành lang pháp lý làm căn cứ để Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự toán kinh phí mua sắm hàng năm và quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

- Việc tham mưu xây dựng Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.

- Phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ, quy định: “... *Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường.*”.

- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.

- Bảo đảm tuân thủ pháp luật về ngân sách và chế độ, tiêu chuẩn, định mức phù hợp khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Đồng thời, kiểm soát thủ tục cấp phát đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng kinh phí.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Sở Công Thương đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đăng ký xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

2. Dự thảo đã được đăng trên Công thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên để các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

3. Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Công Thương lấy ý kiến tham gia các sở Tài Chính, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý gửi Sở Tư pháp thẩm định.

4. Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 425/BC-STP ngày 30/6/2026 về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

5. Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

1.2. Đối tượng áp dụng

a) Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Nghị quyết được bố cục 06 Điều bao gồm:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Chế độ mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường

Điều 4. Thủ tục cấp phát

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Điều 6. Tổ chức thực hiện

3. Nội dung cơ bản của dự thảo

Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Dự kiến nguồn lực: Nguồn lực đảm bảo chế độ mua sắm theo tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường theo nội dung Nghị quyết được căn cứ theo tình hình thực tế và phù hợp với tình hình bố trí ngân sách của địa phương.

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao hàng năm cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

3. Thời gian trình thông qua: Kỳ họp tháng 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

Trên đây là Tờ trình Ban hành Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- BTV Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN&XD.

Manhpn/7/2026



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Văn Lượng